


Impresa e Decisioni Strategiche

# I. L'impresa dal punto di vista giuridico

# L'imprenditore, art. 2082



Per iniziare a parlare di impresa, fondamentale è definire la figura di chi esercita tale attività, l'imprenditore:

**Art. 2082 c.c.:** *«è imprenditore chi esercita*

1. ***professionalmente*** ➔ attività esercitata in modo abituale
2. ***un'attività economica*** ➔ gestione dell'attività "con metodo economico", ossia con modalità che consentano almeno la copertura dei costi con i ricavi
3. ***organizzata*** ➔ coordinamento dei fattori della produzione
4. *al fine della* ***produzione o dello scambio*** *di beni o servizi.»*

# Finalità lucrativa e liceità dell'attività



**La finalità lucrativa**, invece, **non è un elemento costitutivo**: possono infatti svolgere attività di impresa ad es. le società cooperative (scopo mutualistico), i consorzi (scopo consortile) e le organizzazioni senza finalità di lucro che svolgono la propria attività secondo i criteri dell'art. 2082 (es. attività non-profit).

Infine, l'illiceità dell'attività svolta, **non pregiudica la qualificazione** di un soggetto come "imprenditore". Questo, al fine di applicare la disciplina di tutela di terzi (es. liquidazione giudiziale) che siano entrati inconsapevolmente in contatto con un'impresa esercitante attività illecita.

In ogni caso, sulla base del principio generale per cui "nessuno può avvantaggiarsi del proprio illecito", l'**imprenditore illecito non potrà giovarsi** dei diritti e dei poteri connessi alla qualità di imprenditore.

# Le classificazioni dell'imprenditore



Nel disegno originale del codice civile, l'imprenditore si suddivide in:

1. Sul piano dell'**OGGETTO** dell'attività esercitata: imprenditore **commerciale –** imprenditore **agricolo**

2. Sul piano delle **DIMENSIONI** dell'attività: imprenditore **piccolo** – imprenditore **medio / grande**

3. Sul piano della **NATURA DEL SOGGETTO**: imprenditore **individuale** – imprenditore **collettivo**; imprenditore **privato** – imprenditore **pubblico**

# Le attività economiche



L'art. 2195 c.c. elenca le **attività commerciali** in relazione alle imprese soggette all'**obbligo di iscrizione nel registro delle imprese**.

Ciò non è previsto per le attività non commerciali, tra cui, l'impresa agricola e le professioni intellettuali, tuttavia:

- dal 2001 anche gli **imprenditori agricoli** sono obbligati all'iscrizione in **apposita sezione speciale** del registro delle imprese.
- Per le **professioni intellettuali** è invece prevista l'iscrizione in **appositi registri o albi** (art. 2229; 2231)

ATT. COMMERCIALE:
- di produzione beni e servizi (attività manifatturiera);
- intermediaria per la circolazione di beni e servizi (vendita allo ingrosso);
- di trasporto (DHL);
- bancaria ed assicurativa;
- ausiliaria alle precedenti

ATT. NON COMMERCIALE:
- agricola;
- professionale (consulenza)

# Importanza della distinzione



Perché è importante la distinzione imprenditore commerciale – imprenditore non commerciale?

Al solo imprenditore commerciale si applica lo "statuto dell'imprenditore commerciale", consistente in:

1. Iscrizione nel **registro delle imprese** (anche se, vedi sopra)

2. Tenuta delle **scritture contabili**

3. Applicazione delle regole sulla **liquidazione giudiziale**

# L'impresa



Esistono diverse angolature da cui vedere l'impresa:

- **punto di vista economico**
  impresa come insieme di attività che trasformano input in output




- **punto di vista giuridico**
  impresa come soggetto giuridico

Per avviare un'impresa è necessario scegliere la **forma giuridica** più idonea, tra quelle consentite dall'ordinamento

=

Modello organizzativo, fiscale e contabile del soggetto cui farà capo l'attività (conseguenza della scelta: applicazione della disciplina relativa a quella forma giuridica).

# Linguaggio comune e linguaggio giuridico, utili distinzioni concettuali



| Imprenditore | Azienda | Impresa |
| --- | --- | --- |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| SOGGETTO: chi svolge attività di impresa | OGGETTO: insieme di beni utilizzati per svolgere attività di impresa | ATTIVITÀ: svolta dall'imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c. |

# Ulteriori distinzioni terminologiche



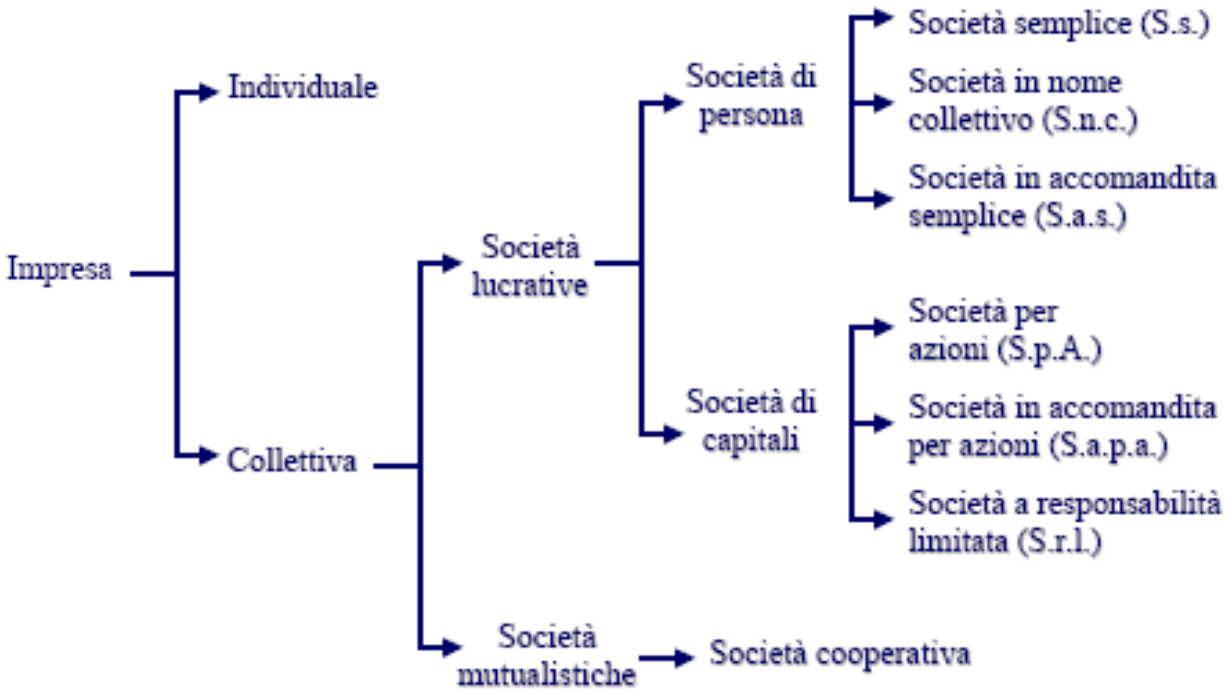
- **Impresa** = **attività** economica organizzata e svolta professionalmente finalizzata alla produzione e scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.)

- **Azienda** = **complesso di beni** organizzati dall'imprenditore (art. 2555 c.c.). Si tratta di beni materiali ed immateriali necessari per la conduzione di un'attività d'impresa

- **Ditta** = **nome** sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività economica. L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta che viene iscritta nel registro delle imprese (artt. 2563-2566 c.c.)

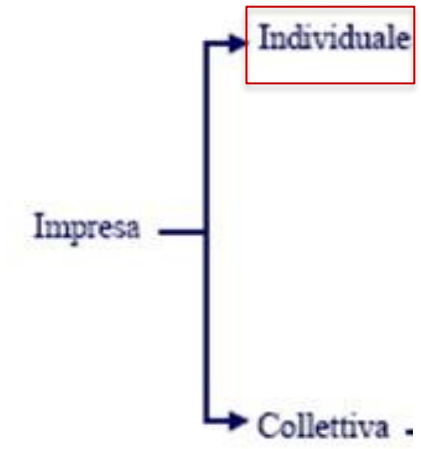
# Le forme societarie secondo la legislazione italiana





# Le forme societarie secondo la legislazione italiana: impresa individuale





# Impresa Individuale



- **Impresa individuale**: è la forma giuridica più semplice, **non costituisce un soggetto di diritto autonomo rispetto al suo titolare.**

- Conseguenze: ogni atto compiuto dall'impresa è riferibile al suo titolare. Il titolare-imprenditore, pertanto:
  - rischia il proprio capitale
  - presta la propria attività
  - è soggetto economico: esercita potere decisionale in modo esclusivo
  - è soggetto giuridico: si accolla in modo solidale e illimitato tutti i diritti che soggetti terzi vantano nei confronti dell'impresa
  - esercita tutti i diritti dell'attività imprenditoriale (quota dell'utile)
  - si può avvalere del contributo dei familiari

# Impresa familiare (art. 230-bis c.c.)



Impresa in cui i **familiari sono "collaboratori" dell'imprenditore** e hanno diritto
(i) al mantenimento
(ii) alla partecipazione agli utili
(iii) agli incrementi dell'azienda,
**anche quando il rapporto non è regolato da un apposito contratto** (art. 230-bis c.c.).

- Nonostante ciò, l'impresa familiare NON costituisce imprenditore collettivo, si tratta dunque di un'impresa **INDIVIDUALE**.

- Il soggetto a cui è imputata l'impresa familiare è imprenditore individuale, gli altri familiari **non sono soci**, ma vantano dei diritti nei confronti del congiunto.
- Esempio: la pizzeria di quartiere.

# Impresa Individuale

Vantaggi

- Semplice sia per la costituzione, sia per la snellezza decisionale
- Soggetta a pochi vincoli amministrativi e fiscali in fase di avvio e gestione

Svantaggi

- L'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale

# Impresa Familiare

Vantaggi

- Possibilità di ripartire il reddito nei limiti del 49% tra i familiari che abbiano lavorato in modo continuativo e prevalente, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ➔ tassazione più bassa
- Costituzione e tenuta della contabilità relativamente semplice

Svantaggi

- L'imprenditore è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte dall'impresa, per le quali risponde con il proprio patrimonio personale
- Necessità di un atto costitutivo per l'avvio dell'attività

# Le forme societarie secondo la legislazione italiana: impresa collettiva





# Impresa collettiva: la società (art. 2247 c.c.)



**Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.**

- Caratteristiche principali:

  1. Conferimento di beni o servizi
  2. Esercizio in comune di attività economica
  3. Scopo di dividere gli utili

- La società **NON** è l'**unica modalità** di **esercizio collettivo** dell'attività di impresa (es. associazioni, consorzi con attività esterna, reti di imprese)

# Il contratto

Si tratta di un **contratto plurilaterale** (tra due o più persone – anche se ad oggi è consentito costituire delle **s.p.a. / s.r.l. unipersonali**) a comunione di scopo. Si compone di:

**ATTO COSTITUTIVO**:

è un documento pubblico stipulato di fronte ad un notaio con cui si sancisce la costituzione della società. Viene poi depositato al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio locale

**STATUTO:**

documento contentente regole di

funzionamento della società



# Conferimenti: beni e servizi



I **conferimenti** dei soci hanno funzione strumentale all'esercizio dell'attività economica e forniscono **la base economica per il funzionamento della società**. Possono consistere in danaro (beni monetari), beni in natura o prestazioni d'opera (beni non monetari – NON nelle s.p.a.).

**1- BENI MONETARI**

**2 – BENI NON MONETARI**

I beni non monetari vengono valorizzati in termini monetari

Esempio:
socio A conferisce 60.000€
socio B conferisce un capannone
socio C conferisce un brevetto

- bene monetario
- bene non monetario - valore 20.000€
- bene non monetario - valore 20.000€

# Il capitale sociale (CS)



Capitale sociale è la somma complessiva dei conferimenti, iscritto nell'atto costitutivo. Rimane identico per tutta la durata della società, fatti salvi aumenti o riduzioni di capitale tramite modifica dell'atto costitutivo.

**Esempio precedente**:

CS = 60.000 + 20.000 + 20.000 = 100.000€

Bene monetario

Beni non monetari valutati

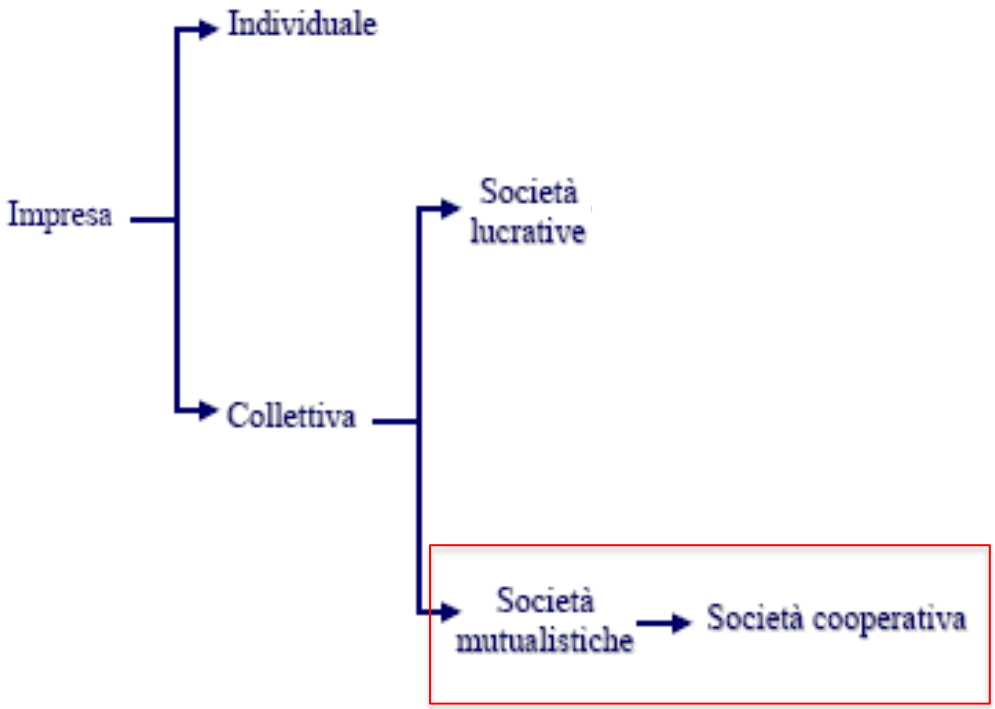
***Quota socio* = conferimento del socio / capitale sociale**

In funzione della quota del capitale sociale che ciascun socio detiene, avviene la **distribuzione degli utili**.

L'utile è il valore di sintesi ottenuto in via residuale dalla differenza tra ricavi e costi, pertanto ad ogni socio spetta un dividendo proporzionale alla sua quota.

# Le forme societarie secondo la legislazione italiana: impresa collettiva a scopo mutualistico





# Società mutualistiche: le cooperative



Caratteristica centrale delle società cooperative: non hanno finalità lucrativa ma **finalità mutualistica**.

Finalità mutualistica: l'attività economica comune può avere lo scopo di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione **a condizioni più vantaggiose** di quelle di mercato (es. supermercati Coop).

Le società cooperative si distinguono in: cooperative a **mutualità prevalente** e cooperative **"altre"**.

Le cooperative a mututalità prevalente sono tali in quanto caratterizzate da una **prevalenza della gestione di servizio con i soci** rispetto all'attività con i terzi (es. nelle cooperative di consumo: ricavi delle vendite verso i soci superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite)

# Società mutualistiche: le cooperative



Finalità mutualistica e caratteristiche delle società cooperative:

- Significativi vantaggi fiscali sono riconosciuti in ragione della **funzione sociale** della finalità mutualistica rispetto a quella puramente lucrativa e speculativa.

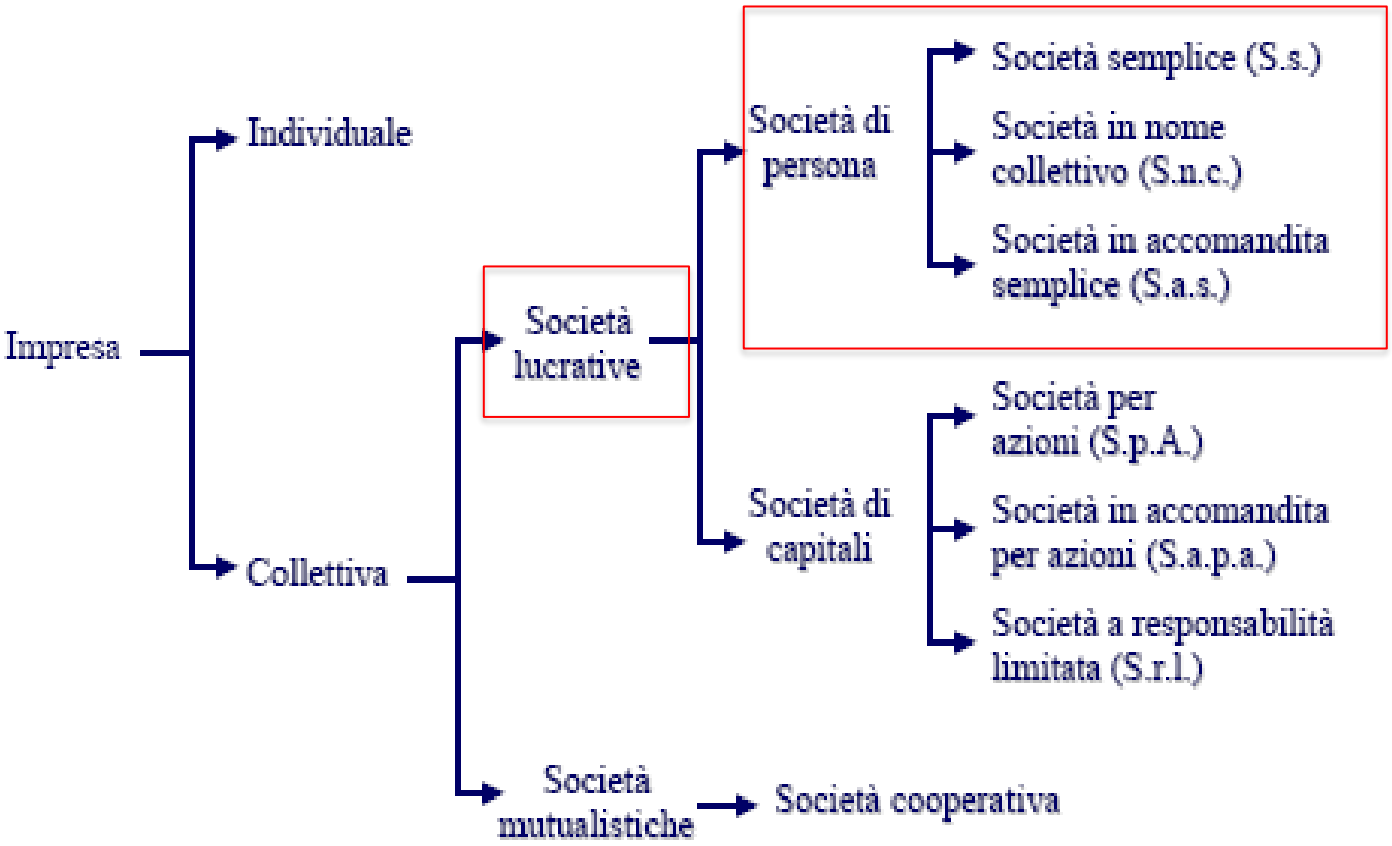
- Possibilità di strutturarsi come società di persone o società di capitali (è richiesta tuttavia la presenza di almeno 9 soci per costituire una cooperativa).

- **Voto capitario**: le decisioni in sede di assemblea vengono prese contando le *teste* e non le *quote di capitale* conferite.

- **Divieto di distribuzione degli utili** (se non in misura limitata) art. 2514, che saranno reinvestiti o tradotti, ad esempio, in integrazioni dei salari pagati o in riduzione dei prezzi dei prodotti/servizi forniti.

# Le forme societarie secondo la legislazione italiana: imprese collettive, società lucrative, società di persone





# Le società lucrative

Forme societarie riconosciute in Italia: **modello personalistico vs capitalistico**

- Società di persone:
  i. Responsabilità **illimitata e solidale** per i soci che rispondono con i propri beni per le obbligazioni della società;
  ii. **Rilevanza della persona** del socio;
  iii. NON dotate di personalità giuridica, ma comunque **soggetti di diritto**.

Società di capitali:

i. Responsabilità **limitata** ai conferimenti;

ii. **Tendenziale irrilevanza** della persona del socio;

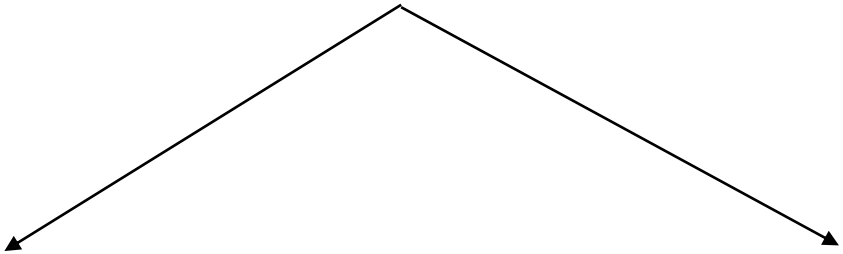
iii. Dotate di **personalità giuridica**.

Nel nostro ordinamento le forme societarie sono **tipiche** (sistema chiuso): la *ratio* è la tutela dei terzi.

# Società di persone



- Il soggetto giuridico è costituito dagli stessi soci
- I soci delle società di persone sono responsabili per le obbligazioni della società:



## Illimitatamente

= se il patrimonio societario è **insufficiente** per coprire gli impegni assunti, i soci ne rispondono con i **loro beni** personali.

## Solidalmente

= il creditore della società può rivolgersi **indistintamente a qualunque** socio per l'adempimento dell'obbligazione, ed esigere la prestazione anche **per intero**.

# Società di persone



1. Società semplice (S.s.) **artt. 2251 e ss**.
2. Società in nome collettivo (S.n.c.): società di persone in cui tutti i soci rispondono agli impegni societari in modo illimitato e solidale **artt. 2291 e ss.**
3. Società in accomandita semplice (S.a.s.): prevede due categorie di soci con differente responsabilità per le obbligazioni della società:

   (i) soci accomandatari (ii) soci accomandanti **artt. 2313 e ss.**

# Modalità di costituzione delle società di persone

1. **Società semplice**: nessun requisito di forma, se non per la natura del bene conferito (es. *conferimento di bene immobile* necessita di forma scritta).

2. **Società in nome collettivo**: scrittura privata autenticata da un notaio (possibile ma non necessario: atto pubblico).

3. **Società in accomandita semplice**: scrittura privata autenticata da un notaio (possibile ma non necessario: atto pubblico).

# Società semplice



Modello di società di persone mediante cui NON è possibile svolgere attività commerciali (ai sensi dell'art. 2195 c.c. = *attività industriale e di produzione di beni e servizi; attività intermediaria di circolazione dei beni e trasporto; attività bancaria e assicurativa*).

È invece possibile svolgere attività agricole e professionali (art. 2249 co. 2 c.c.).

I soci, se non diversamente previsto in via statutaria, hanno **sia** poteri di **gestione** (dunque: amministrazione), **sia** poteri di **rappresentanza** (= *impegnare la società nei confronti dei terzi*).

## Vantaggi

Costituzione e tenuta della contabilità semplici e poco costose, gestione flessibile ed estremamente personalizzata.

## Svantaggi

La liquidazione giudiziale (= *fallimento*) della società comporta la possibilità di aggressione del patrimonio personale dei soci, nel caso in cui quello sociale non sia sufficiente.

# Società in nome collettivo (s.n.c.)



- Svolgono principalmente **attività commerciali** (anche se *possono svolgere* attività agricole o professionali).
- **I soci rispondono illimitatamente e solidalmente** per le obbligazioni della società.
- **Tutti i soci *possono* essere amministratori** ed avere il potere di rappresentanza.
- **Il carico fiscale è ripartito tra i soci** in base alle quote stabilite dall'atto costitutivo.

## Vantaggi

Costituzione e tenuta della contabilità semplici e poco costose, gestione flessibile ed estremamente personalizzata.

## Svantaggi:

La liquidazione giudiziale (= *fallimento*) della società comporta la possibilità di aggressione del patrimonio personale dei soci, nel caso in cui quello sociale non sia sufficiente.

# Società in accomandita semplice (s.a.s)

I soci si distinguono in due categorie:

## Soci accomandatari

- Hanno responsabilità **illimitata e solidale** per l'adempimento delle obbligazioni sociali (come i soci di s.s. e s.n.c.)
- Spetta loro, in via esclusiva, l'**amministrazione** e la gestione della società

## Soci accomandanti

- Rispondono solo **nei limiti del capitale** che hanno conferito (come i soci delle società di capitali)
- **Non** partecipano all'**amministrazione** e alla gestione della società

## Vantaggi

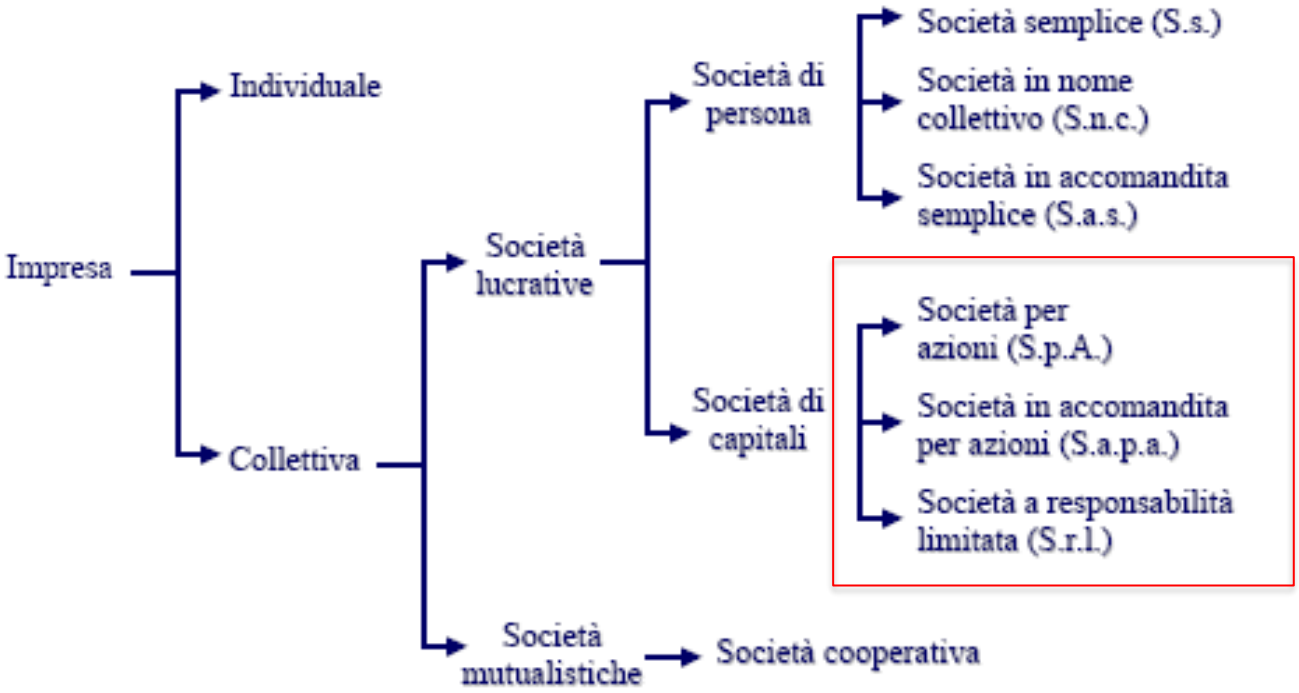
Costituzione e tenuta della contabilità semplici e poco costose; possibilità di differenziare ruoli e responsabilità

## Svantaggi

La liquidazione giudiziale (= *fallimento*) della società comporta la possibilità di aggressione del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, nel caso in cui quello sociale non sia sufficiente.

# Le forme societarie secondo la legislazione italiana: le società di capitali





# Società di capitali



1. Società a responsabilità limitata (S.r.l.) **artt. 2462 c.c. ss.**
2. Società per Azioni (S.p.A.) **artt. 2325 c.c. ss.**
3. Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) **artt. 2452 c.c. ss.**

# Società di capitali

- Hanno personalità giuridica autonoma > società: **soggetto giuridico ≠ da soci**
- I soci **NON RISPONDONO** delle obbligazioni assunte dalla società (tranne: soci accomandatari nella s.a.p.a., illimitatamente responsabili)
- I soci rispondono soltanto nei **limiti** del **capitale sottoscritto** > hanno dunque responsabilità limitata

*Per i soci il rischio è limitato all'importo che hanno conferito a titolo di capitale sociale*

- Il **nome** che la società spende per compiere atti giuridici è detto denominazione sociale
- Il **capitale sociale** deve raggiungere un **importo minimo** stabilito dalla legge, diverso a seconda del tipo di società
- Si costituiscono solo con **atto pubblico**

# Società a responsabilità limitata (s.r.l.)



- La partecipazione del singolo socio è rappresentata da quote, di norma proporzionali all'entità conferita, ognuna delle quali può avere diverso valore nominale (*il capitale non è frazionato in azione come nelle s.p.a.*)
- I soci rispondono degli obblighi assunti dalla società solo limitatamente a quanto conferito
- Le quote ed i relativi diritti sono proporzionali al capitale sociale che rappresentano, sebbene differenze qualitative dei diritti sono possibili dall'atto costitutivo
- Deve costituirsi con un capitale non inferiore a 10 mila euro (di cui almeno il 25% versato in denaro al momento della costituzione)

# Società a responsabilità limitata (s.r.l.)



- L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci detiene il potere deliberativo
- Salvo diversa disposizione nell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta a uno o più soci
- Gli utili sono distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale possedute
- **L'atto costitutivo può riconoscere a singoli soci particolari diritti circa l'amministrazione o la distribuzione degli utili** (è persino lecito che un socio assuma l'obbligo di versare l'intero capitale sociale, concedendo poi ad altro socio il diritto di partecipare alla spartizione degli utili)

# Società a responsabilità limitata (s.r.l.)



## Vantaggi

- Viene salvaguardato il **patrimonio dei singoli** soci dai debiti della società
- Rispetto alle altre società di capitali, regolamentazione *ex lege* molto più blanda e semplificata. Dunque, maggiore **flessibilità** spazio concesso all'autonomia privata (elemento che le avvicina alle società di persone).

## Svantaggi

- Maggiori vincoli e costi di costituzione rispetto alle società di persone.
- Sempre rispetto alle società di persone, obbligo di tenuta della contabilità ordinaria (maggiori costi e sforzi organizzativi)

# Società per azioni (S.p.A.)



- Le partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni.
- L'azione è l'*entità unitaria minima di partecipazione ad una società per azioni*.
- Il capitale sociale è frazionato in azioni, ciascuna delle quali incorpora una certa quota di partecipazione ed i diritti sociali.
- La suddivisione del capitale in azioni agevola il processo di cessione delle azioni, che, tendenzialmente, possono circolare liberamente.
- Essendo una società di capitali, la responsabilità dei soci è limitata al solo capitale conferito.
- Una S.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50 mila euro (di cui almeno il 25% versato in denaro al momento della costituzione)

# Società per azioni (s.p.a.)



## Vantaggi

- Viene salvaguardato il **patrimonio dei singoli** soci dai debiti della società.
- Consente **investimenti maggiori** e la gestione di attività più articolate.
- Sussistendo i requisiti necessari, può accedere a **quotazione** su mercati regolamentati.

## Svantaggi

- Maggiori **vincoli e costi** di costituzione rispetto alle società di persone e alle società a responsabilità limitata.
- Sempre rispetto alle società di persone, obbligo di tenuta della **contabilità** ordinaria (maggiori costi e sforzi organizzativi)

# L'azione



L'azione è un certificato che incorpora i diritti vantati dall'azionista sulla società.

Può essere definita come *entità unitaria minima di partecipazione ad una società*.

L'azione ha un «triplice valore»:

- Valore nominale, pari al suo valore rispetto al capitale sociale (capitale sociale / n. di azioni)
- Valore di mercato, pari al valore corrente dell'azione al mercato azionario
- Valore di emissione, pari al valore a cui viene emessa l'azione in emissioni successive alla prima (> rispetto al valore nominale)

Il Titolo azionario è invece il documento che raggruppa al proprio interno più azioni

**Gli azionisti (o *shareholders*) possono detenere la proprietà della società in funzione del numero di azioni che possiedono.**

# Diritti degli azionisti



- **Ripartizione degli utili**: all'azionista spetta una quota di dividendi proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta
- **Opzione**: l'azionista può esercitare l'opzione di sottoscrivere o meno nuove azioni quando queste vengono emesse (aumento di capitale)
- **Partecipazione al voto**: ogni azione attribuisce il diritto di volto (ad eccezione delle azioni di risparmio)
- **Liquidazione**: in caso di scioglimento della società, l'azionista ha diritto alla restituzione del conferimento iniziale
- **Recesso**: al verificarsi di determinate condizioni (es. *mutamento dell'oggetto sociale, cambiamento della sede*), l'azionista può chiedere che gli siano rimborsate le azioni

# Categorie di azioni



Le azioni possono essere raggruppate in **categorie di azioni**, all'interno delle quali tutte le azioni hanno le medesime caratteristiche. Tra le altre:

**Azioni ordinarie** (principio *one share, one vote*):

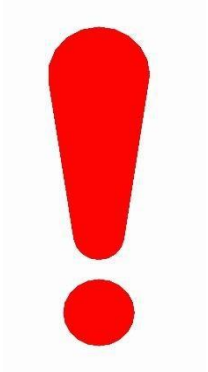
- Diritto di voto sulle deliberazioni assembleari
- Partecipazione proporzionale agli utili

**Azioni di risparmio:**

introdotte per investitori non interessati alla gestione societaria:

- Non hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria ➔non possono superare la metà del capitale sociale
- Chi possiede azioni di risparmio ha il diritto ad un dividendo minimo garantito e maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie e, nel caso in cui non si verificassero utili nell'esercizio, è previsto il diritto di cumulo nell'anno seguente
- In caso di **scioglimento** della società, i possessori di azioni di risparmio hanno un diritto di **prelazione** sul rimborso dell'intero valore nominale del capitale (privilegio sul capitale residuo).

# Terminologia



Azioni ≠ Quote

# Azioni ≠ Quote



- **Numero di azioni**: si ottiene dividendo capitale sociale per valore nominale delle azioni, dipende dunque dal valore nominale attribuito, astrattamente e preventivamente, a ciascuna azione.

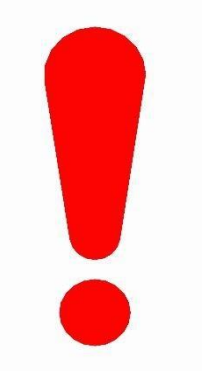
- **Valore**: deriva dalla divisione del capitale sociale; ogni azione ha lo stesso valore nominale e, salvo eccezioni (es. *in caso di particolari categorie di azioni*), attribuisce pari diritti

- **Circolazione**: tendenziale irrilevanza della persona del singolo socio, titoli di credito caratterizzati da un regime di libera trasferibilità

- **Numero di quote**: è pari al numero dei soci. Ciascun socio è titolare di una sola quota.

- **Valore**: ogni quota corrisponde alla frazione del capitale sottoscritto dal singolo socio; possono infatti avere valore diverso.

- **Circolazione**: la quota è strettamente legata al socio e quindi legata alla circolazione della posizione di socio



Azioni ≠ Obbligazioni

# Obbligazioni



Sono titoli di credito con cui la s.p.a. può **raccogliere denaro**, normalmente a titolo di **mutuo**. I sottoscrittori di obbligazioni acquisiscono la **posizione di creditori** della s.p.a.

Le s.p.a. emettono obbligazioni per ottenere finanziamenti da parte di soggetti diversi dai soci della società stessa.

- **Obbligazione**: titolo di credito che incorpora il diritto alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi mediante cedole periodiche. Rappresenta **un debito dal punto di vista della società emittente**, che si impegna a restituire integralmente quanto dato da parte degli obbligazionisti.
- **Obbligazioni Convertibili**: a scadenza, il possessore può decidere di convertire **le obbligazioni (titoli di credito) in azioni (titoli di proprietà)** secondo un rapporto di concambio definito in sede contrattuale (es.: ogni 2 obbligazioni 1 azione).

# Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)



Modello societario **intermedio** tra società di capitali e società di persone, di scarso utilizzo nella prassi.
Disciplina interamente mutuata della s.p.a. (art. 2454 c.c.), ma i soci si distinguono in **2 categorie** :

## Soci accomandatari

- Hanno responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali
- Spetta loro, in via esclusiva, l'amministrazione e la gestione della società

## Soci accomandanti

- Rispondono solo nei limiti del capitale che hanno conferito
- Non partecipano all'amministrazione e alla gestione della società

### Vantaggi

Viene salvaguardato il patrimonio personale dei soci dai debiti della società

### Svantaggi

Maggiori vincoli e costi di costituzione rispetto alla società di persone

Obbligo di tenuta della contabilità ordinaria

# Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)



## Vantaggi

- Viene salvaguardato il **patrimonio personale** dei soci accomandati dai debiti della società
- Garantisce una **maggiore stabilità** all'organo amministrativo (ristretta possibilità di revocare agli accomandatari il potere di gestione)

## Svantaggi

- **Maggiori vincoli e costi** di costituzione rispetto alle società di persone
- Obbligo di tenuta della **contabilità ordinaria**
- Ad una maggiore stabilità dell'organo amministrativo si accompagna necessariamente una maggiore **rigidità organizzativa** (rispetto, ad esempio, alla s.r.l.)

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride – Imprese sociali (IS)

Imprenditore sociale è chi esercita un'attività economica **organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi** (Art. 2082 Codice Civile) ***di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.***

«*Possono acquisire la qualifica di impresa sociale* ***tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile****, che, (…)* ***esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro*** *e per* ***finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale****, adottando* ***modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,*** *degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività*» D.Lgs. 112/2017, Art. 1

**ATTIVITA' STABILE E PRINCIPALE DI IMPRESA + FINALITA' DI INTERESSE GENERALE**

**=**

**IMPRESA SOCIALE**

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride
## – Imprese sociali: caratteristiche

**Forma giuridica:** qualsiasi organizzazione privata (associazione, fondazione, società)

**Scopo**: opera in specifici settori di interesse generale elencati dalla legge, perseguendo attività con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

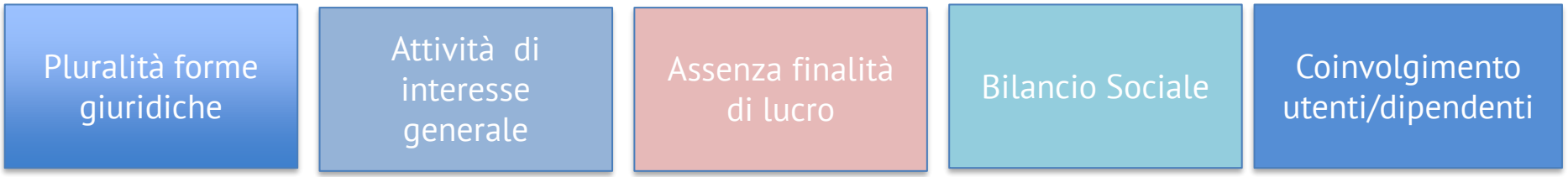
**Ricavi**: Almeno il 70% delle sue entrate deve essere generato in uno o più settori indicati dalla legge (assistenza sanitaria, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, ecc.) Nessun limite se l'organizzazione svolge attività imprenditoriale orientata all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili.

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride
## – Imprese sociali: caratteristiche

**Profit-lock**: un massimo del 50% degli utili annuali della società può essere assegnato agli azionisti e i dividendi non devono superare un certo tasso di interesse (finalità lucrativa fortemente circoscritta)

**Incentivi fiscali:** benefici fiscali per gli investitori nelle imprese sociali e esenzione fiscale degli utili non distribuiti, se reinvestiti per il perseguimento della missione sociale

**Relazione annuale**: redazione del bilancio sociale per valutare l'impatto sociale delle proprie attività



# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride – Investire nell'impresa sociale

- Le IS in forma di società di capitali, in deroga al divieto di distribuzione degli utili, possono distribuire dividendi – seppur con forti limitazioni – al fine di favorire l'accesso di capitali di rischio ed attrarre investimenti

**Una quota inferiore al 50%** degli utili e degli avanzi di gestione annuali, degli precedenti può essere destinata:

a) **ad aumento gratuito del capitale sociale**

b) **alla distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, ***di dividendi ai soci***, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato



**IS come veicolo che consente agli enti del Terzo settore di aprirsi a forme di investimento nel capitale sociale e reperire fonti di finanziamento alternative e complementari al *grant*.**

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride – Società Benefit

**Non è una nuova forma giuridica bensì una qualifica – introdotta dalla L. 208/2015 – che può essere acquisita da qualsiasi società, a prescindere dal settore nel quale opera.**

Si tratta di una società che, "oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse"

Prevede:

- L'indicazione **nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune** che si intende perseguire
- Il **bilanciamento** da parte degli amministratori **degli interessi dei soci con quelli degli altri stakeholder**
- La **nomina di un responsabile dell'impatto** a cui sono affidati funzioni/compiti volti al perseguimento del beneficio comune
- **L'obbligo di rendicontare e misurare** il perseguimento del beneficio comune e gli impatti generati

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride
## – Società Benefit

| Vantaggi/Opportunità | Adempimenti/Criticità |
|---|---|
| • **Non comporta una modifica della forma societaria** né dell'attività dell'impresa.<br>• Le **finalità di "beneficio comune",** possono essere **individuate liberamente**. | • Comporta la necessità di apportare **modifiche allo statuto** inserendo le previsioni richieste dalla legge.<br>• I soci possono esercitare il diritto di recesso, ma solo qualora muti significativamente lo scopo sociale. |
| • La nomina obbligatoria di un responsabile d'impatto permette di **valorizzare adeguatamente le attività di *reporting*** e **misurazione**. | • Nomina del "Responsabile dell'Impatto"<br>• Gli **amministratori rispondono anche del mancato conseguimento delle "finalità di beneficio comune**". |
| • Possibilità di dare evidenza dell'acquisizione della qualifica di società benefit attraverso l'inserimento **nella denominazione** di "**società benefit**" o "**SB**". | • Applicazione della normativa in materia di **pubblicità ingannevole e delle disposizioni del codice del consumo**. |
| • Possibilità di **dare evidenza degli impatti generati** dalla società attraverso lo "standard di valutazione esterno" | • Obbligo di redazione e pubblicazione di una relazione annuale, relativa all'impatto generato dalla società ed al perseguimento delle finalità di "beneficio comune". |

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride
## – Startup Innovative a vocazione sociale 1/2

Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico: la startup innovativa.

Una startup innovativa è una **società di capitali** che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

- è **un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni**
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- **ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico**

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride – Startup Innovative a vocazione sociale 1/2

Infine, una startup è innovativa se rispetta **almeno 1 dei seguenti 3 requisiti** soggettivi:

- sostiene **spese in ricerca, sviluppo e innovazione** pari ad almeno il **15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione**;
- impiega **personale altamente qualificato** (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un **brevetto** o titolare di un **software** registrato.

Le startup innovative godono di particolari agevolazioni fiscali per chi intende investire nel loro capitale

La norma introduce inoltre un'ulteriore categoria di startup innovative, ovvero, quelle "**a vocazione sociale**": organizzazioni che operano in via esclusiva nei settori propri dell'impresa sociale.

# Qualifiche giuridiche e organizzazioni ibride
## – Startup Innovative a vocazione sociale

Le **startup innovative a vocazione sociale** (SIAVS) operano in via esclusiva in settori di particolare valore sociale tra i quali, ad esempio, l'assistenza sociale e sanitaria, l'educazione, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Prevedono:

- Il divieto assoluto di distribuzione degli utili per i primi 5 anni dalla costituzione, dopodiché il divieto decade.

- L'obbligo di redazione, ai fini del mantenimento della qualifica, del "Documento di descrizione di impatto sociale" per dare evidenza dell'impatto sociale generato dalla società.






Impresa e Decisioni Strategiche

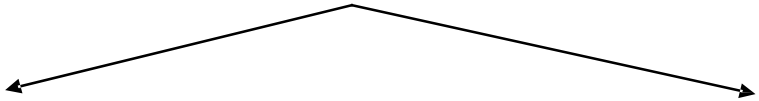
# II. La corporate governance

# Corporate governance



Corporate governance = sistema di meccanismi che regola il governo di un'impresa e definisce le relazioni tra gli stakeholders

Il tema della corporate governance è ricondotto alla separazione tra



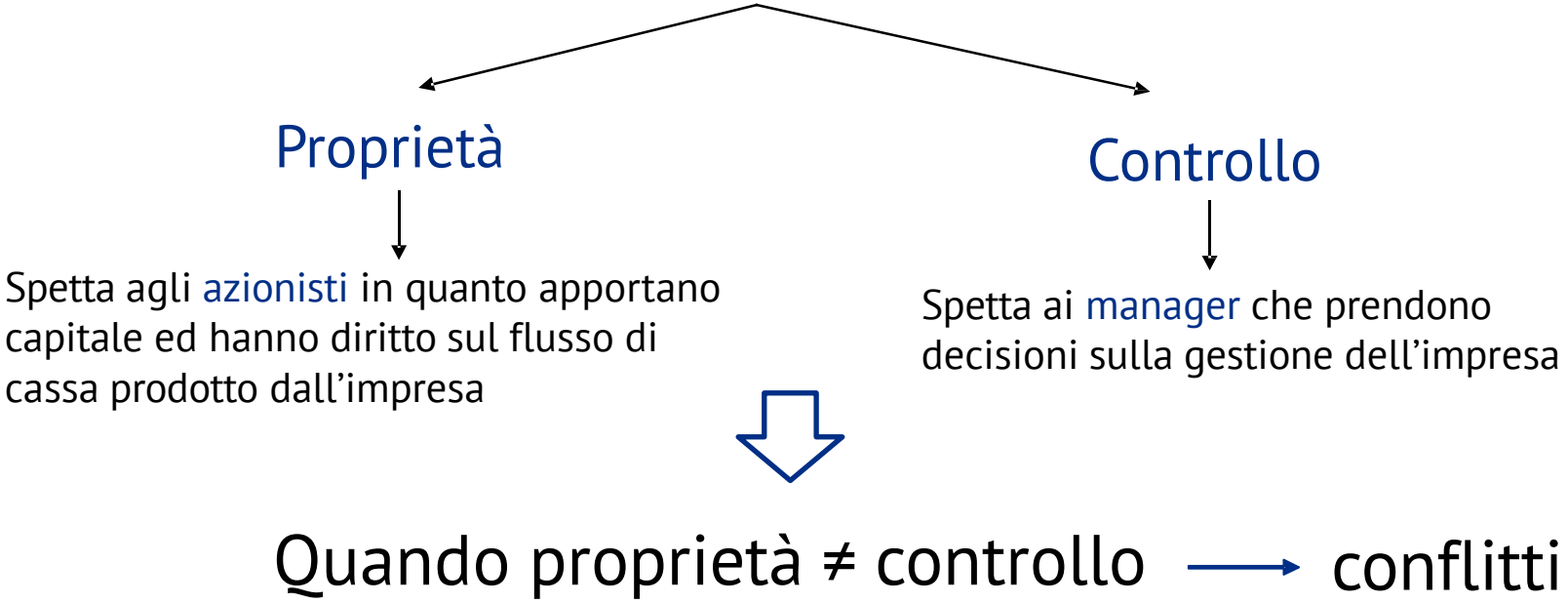
Proprietà

Controllo

# Proprietà e controllo



- La separazione tra proprietà e controllo è un aspetto centrale nella gestione dell'impresa.
- Tipicamente, si ha



# Proprietà ≠ controllo



**Spesso il controllo (governo) della società è assicurato dalla proprietà**

- Chi rischia il proprio capitale decide
- Ai manager vengono delegate decisioni di carattere ordinario o di breve termine
- Possibilità di garantire agli amministrazioni emolumenti consistenti in partecipazioni agli utili o nel diritto di sottoscrivere azioni o strumenti finanziari di futura emissione come meccanismo incentivante di gestione responsabile e lungimirante del governo societario (*stock options*)

**Come garantire che manager perseguano gli obiettivi della proprietà?**

- Bilancio d'impresa
- Corporate governance
  - CdA eletto dai soci
  - Remunerazione dei manager può incentivare l'attenzione all'utile

# Organismi di gestione



Gli organismi di gestione (secondo il sistema tradizionale di governance) sono:

- **assemblea degli azionisti** (funzione legislativa o deliberativa)
- **consiglio di amministrazione** (funzione esecutiva)
- **collegio sindacale** (funzione di controllo sulla gestione)

# Assemblea



E' costituita dai soci e può essere:

**assemblea ordinaria** (si riunisce *obbligatoriamente* almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente)

- approva il bilancio di esercizio
- determina i dividendi
- nomina e revoca amministratori e nomina collegio sindacale
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci

**assemblea straordinaria** (senza cadenza fissa)

- modifica lo statuto
- stabilisce l'aumento di capitale a pagamento e l'emissione di obbligazioni

**N.B. nelle s.r.l non è previsto un distinguo tra assemblea ordinaria e straordinaria**

# Consiglio di amministrazione



**Detiene il potere esecutivo:**

- Esamina ed approva le operazioni più rilevanti dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario
- E' responsabile della stesura del bilancio da sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti

**Riferisce all'assemblea**

- Sceglie un presidente al suo interno, se non già designato dall'assemblea
- Può delegare totalmente o in parte i propri poteri a uno o più amministratori delegati oppure ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri

# Collegio Sindacale



E' un organo di controllo che si compone **di tre o cinque membri** più due eventuali supplenti nominati dall'assemblea. Vigila su:

- osservanza della legge e dello statuto
- rispetto dei principi di corretta amministrazione
- adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento

Deve riunirsi almeno una volta ogni 90 giorni

**N.B. Nelle s.r.l. è obbligatorio quando ricorrono i presupposti indicati all'art. 2477**

# La riforma del diritto societario italiano



La riforma del diritto societario italiano (Riforma Vietti, 2003) ha previsto l'introduzione nella normativa civilistica italiana due ulteriori modelli di governo societario, di derivazione anglosassone (sistema monistico) e di derivazione tedesca (sistema dualistico):

Sistema tradizionale →



Sistema dualistico →



Sistema monistico →



Nella prassi, comunque, il sistema tradizionale rimane quello più diffuso, anche per il fatto di essere quello più capillarmente disciplinato nel codice civile.

# Il sistema tradizionale



***Organo deliberativo***

- Assemblea dei soci, a cui spetta l'elezione dei membri dell'organo esecutivo

***Organo esecutivo***

- La gestione dell'impresa può essere affidata ad un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione)

***Organo di controllo sulla gestione***

- Collegio sindacale

***Organo di controllo contabile***

- Può essere affidato al collegio sindacale (per società non quotate o società soggette all'obbligo di bilancio consolidato) o a un revisore contabile / società di revisione

# Il sistema dualistico



***Organo deliberativo***

- Assemblea dei soci (poteri inferiori, che sono attribuiti al consiglio di sorveglianza)

***Organo esecutivo***

- Consiglio di gestione, a cui è demandata la gestione dell'impresa (ha gli stessi poteri del CdA nel modello tradizionale)

***Organo di controllo sulla gestione***

- Consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea che ha sia funzioni di vigilanza e responsabilità (collegio sindacale del modello tradizionale), sia funzioni dell'assemblea ordinaria
  - ✓ Approvazione del bilancio
  - ✓ Nomina o revoca dei membri del consiglio di gestione
  - ✓ Promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di gestione

***Organo di controllo contabile***

- Revisore contabile / società di revisione

# Il sistema monistico



Il sistema "monistico", :

- non prevede il collegio sindacale (il termine monistico viene dall'assenza di contrapposizione fra l'organo di gestione e quello di controllo);
- prevede in seno al consiglio di amministrazione il **comitato per il controllo sulla gestione**, formato da amministratori in possesso degli stessi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, ed eventualmente di quelli di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto. Comprendente almeno un revisore autorizzato.

***Organo deliberativo***

- Assemblea dei soci, che elegge i membri dell'organo esecutivo

***Organo esecutivo***

- Consiglio di amministrazione

***Organo di controllo sulla gestione***

- Comitato per il controllo sulla gestione, nominato dal CdA

***Organo di controllo contabile***

- Revisore contabile / società di revisione

# In sintesi



| | Organo deliberativo | Organo esecutivo | Organo di controllo sulla gestione | Organo di controllo contabile |
|---|---|---|---|---|
| **Sistema tradizionale** | Assemblea | CdA o Amministratore unico | Collegio sindacale | Collegio sindacale, revisore o società di revisione |
| **Sistema dualistico** | Assemblea (poteri inferiori) | Consiglio di gestione | Consiglio di sorveglianza | Revisore contabile o società di revisione |
| **Sistema monistico** | Assemblea dei soci | CdA | | Revisore contabile o società di revisione |